

1507871-07.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090511/2020 - 100º D.P.

JDIM HERCULANO, 10899861 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 1275/20/373

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO COELHO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 558/2020 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507871-07.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507871-07.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090511/2020 - 100º D.P.

JDIM HERCULANO, 10899861 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 1275/20/373

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO COELHO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 558/2020

FABRICIO COELHO DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 60-61, segundo a qual "[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/04/2020, por volta das 15h25min., na rua Carneiro Vilela, altura do nº 700 (viela), Jardim Ângela, nesta Capital, FABRICIO COELHO DA SILVA, qualificado à fls. 07, trazia consigo, sob sua guarda, com o propósito de fornecer a terceiros, usuários, a) Quatorze (14) invólucros plásticos (pinos) contendo cocaína, com peso líquido total de 15,8 gramas, b) Duas

(02) trouxinhas contendo "maconha", encerrando peso líquido total de 14,3 gramas; substâncias estas entorpecentes e aptas a determinarem dependência física e psíquica, o que fazia, portanto, contrariando determinação legal e regulamentar, quando foi flagrado por policiais. Ver auto de exibição/apreensão fls. 04 e laudo de constatação - fls. 21/24. Apurou-se que diligenciando no local indicado acima, conhecido ponto de venda de entorpecentes, policiais observaram um indivíduo, depois identificado como FABRICIO COELHO DA SILVA, em atitude suspeita, o que os motivou a abordá-lo. Revistado, FABRICIO COELHO DA SILVA portava uma porção de maconha. Questionado informalmente, FABRICIO COELHO DA SILVA admitiu aos policiais realizar o tráfico de entorpecentes e indicou-lhes, próximo a sua pessoa, um local, numa escadaria, no qual mantinha sob sua guarda e posse uma sacola contendo mais uma (01) porção de maconha e outras quatorze (14) de cocaína. Interrogado pela d. Autoridade policial, KAUE LUCIANO nada declarou. Ver fls.07. A quantidade (30,1 gramas) e espécies de drogas apreendidas (cocaína e "maconha") em seu poder, já se apresentando fracionadas (16 porções) na forma em que vendidas são no varejo, acrescidas ao local de sua prisão, conhecido ponto de venda de entorpecentes, e sua confissão informal, constituem-se em provas de que FABRICIO COELHO DA SILVA estava, efetivamente, dedicando-se ao nefasto comércio de substâncias entorpecentes. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 04, laudo pericial de constatação provisória de fls. 21-24 e laudo pericial de químico-toxicológico de fls. 122-124.

Recebida a denúncia em 10/06/2020 (fls. 101). Citado o réu em 10/03/2022 (fls. 140).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora a réu surpreendido ao se postar em ponto de tráfico de drogas para comercializar os entorpecentes apreendidos em seu poder, resultando escorreita sua prisão porque resultante de atos policiais praticados com legalidade, transparência e isenção, vencida a escusa ofertada pela ré em seu interrogatório judicial.

Nesse sentido, os policiais civis Cristiano Francisco Silva e Mario Victor de Alencar da Silva relataram a condição peculiar ao local da prisão, mais precisamente, um ponto de tráfico de drogas.

Conhecedores dessa condição por intermédio de vizinhos que cobram ações de combate ao crime, os depoentes visualizaram o réu parado naquele escadão, mostrando-se nervoso diante da presença policial. Assim, foi abordado e em seu poder encontradas as drogas no bolso, oportunidade em que admitiu que praticasse o comércio espúrio pela primeira vez.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado neste juízo, afirmou que estava em uma doceria, dela saindo depois de comprar doces e, com a distância de quatro casas entre o estabelecimento e o escadão, fora injustamente abordado, tendo como palco as pessoas que lá estavam e teriam presenciado quando fora derrubado pelos policiais civis, os quais, posteriormente, dirigiram-se para o escadão e de lá trouxeram as drogas, imputando-lhe a autoria delitiva, sem que tivesse qualquer envolvimento.

A versão exculpatória resta vencida frente a depoimentos policiais que se mostram sinceros e pautados, exclusivamente, no estrito cumprimento do dever legal.

Nesse sentido, não me parece crível que policiais civis obtivessem benefícios em forjar crime a pessoa inocente, para mais um número estatístico, mormente, nesta capital, em que pontos de traficância estão disseminados todos os lugares, mostrando-se até mesmo insuficiente o efetivo policial para a investigação e repressão ao crime.

A transparência não é negada pelo réu, ao relatar as circunstâncias de sua prisão, sem que porém, trouxesse indícios de veracidade sobre arbitrariedade da envergadura que alegou, mormente, diante da sociedade que tem mostrado justa repulsa a ações policiais arbitrárias ou vingativas, não mais tolerando atos predatórios de agentes

públicos remunerados para protegê-la.

Policiais corruptos e arbitrários dariam às drogas apreendidas destinação outra que não a mera apreensão em prejuízo de pessoa desconhecida e que soubessem ser inocente.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno FABRICIO COELHO DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

Aplica-se o redutor previsto no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, resultando a pena, ao final, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dia multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificados em sede de Execução de Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA